No.1525　暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

暗号資産交換業者から金銭の補償を受けた場合の課税関係は次のとおりです。

問

暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。

この補償金の額は、預けていた暗号資産の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの暗号資産の価額を乗じた金額となっています。

この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。

答

一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

ご質問の課税関係については、顧客と暗号資産交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった暗号資産を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で暗号資産を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。

したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、原則として総合課税の雑所得の対象となります。

なお、雑所得の対象となる補償金の計算の基礎となった1単位当たりの暗号資産の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には損失が生じることになります。その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

根拠法令等

所法35、36

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。

このコンテンツはお役にたちましたか？

はい　いいえ

今後の改善のための参考とさせていただくため、
アンケートを実施しています。ぜひご協力をお願いいたします。　**アンケートへ**

このページの先頭へ

ホーム / 税の情報・手続・用紙 / 税について調べる / タックスアンサー（よくある税の質問）
/ No.1525　暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

税の情報・手続・用紙

- 税について調べる
- 申告手続・用紙
- 納税・納税証明書手続
- 税理士に関する情報
- お酒に関する情報
- 税の学習コーナー

刊行物等

- パンフレット・手引
- インターネット番組「Web-TAX-TV」
- 出版物
- 統計情報
- 点字広報誌「私たちの税金」

法令等

- 税法（e-Govの「e-Gov法令検索」へリンク）
- 法令解釈通達
- その他法令解釈に関する情報
- 事務運営指針
- 国税庁告示
- 文書回答事例
- 質疑応答事例

お知らせ

- トピックス一覧

- 報道発表
- パブリックコメント
- 調達情報・公売情報
- 公示送達情報
- 不審な電話や振り込め詐欺にご注意を
- その他のお知らせ

国税庁等について

- 国税庁の概要
- 組織（国税局・税務署・税務大学校等）
- 採用情報
- 国税庁の実績評価
- 審議会・研究会等
- 情報公開・個人情報の保護

利用者別情報

- 個人の方
- 法人の方
- 源泉徴収義務者の方

国税庁　〒100-8978　東京都千代田区霞が関3-1-1　（法人番号7000012050002）